

LO QUE NADIE TE DICE

Análisis para decisiones reales

El FAL va a crear un mercado nuevo.*USD 1.500 millones por año en busca de administrador.*

En los mercados nuevos, el que llega primero con el análisis correcto gana.

FLUJO ANUAL ESTIMADO**USD 1.500M–2.100M***Hacia mercado de capitales local***VIGENCIA****1° nov 2026***Decreto 408/2026 — prórroga desde junio***APORTE PYME****2,5%***De remuneraciones (sin costo adicional)***COMISIÓN MÁXIMA****1% anual***Sobre activos administrados (CNV)***01 · EL INSTRUMENTO**

¿Qué es el FAL y por qué importa ahora?

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, no elimina la indemnización por despido. Cambia cómo se financia. En lugar de un pago inesperado al momento de la desvinculación, las empresas realizan aportes mensuales a un fondo administrado por entidades habilitadas por la CNV.

Para las PyMEs del interior del país, eso significa transformar un pasivo contingente imprevisible en un gasto mensual conocido y planificable. El costo no aumenta: es una reasignación del 17% de contribuciones patronales que ya se paga.

Los fondos se administran a través de FCI o fideicomisos financieros autorizados por la CNV.

Solo pueden invertir en instrumentos emitidos y negociados en Argentina. Los CEDEARs quedan excluidos por criterio prudencial.

CARENCIA**6 meses***Mínimo de aportes previos***ANTIGÜEDAD REQUERIDA****12 meses***Del trabajador al momento del despido*

02 · EL ERROR MÁS FRECUENTE

No todos los FCI del FAL van a ser lo mismo

El Decreto 408/2026 delegó en la CNV la definición del universo de activos elegibles. Esa normativa complementaria todavía no fue publicada. Lo que sí quedó establecido es que cada FCI habilitado podrá determinar libremente su política de inversión dentro de las reglas generales de FCI Abiertos.

Eso significa que el mercado va a tener FCI con perfiles muy distintos: algunos con alta proporción de títulos soberanos de corto plazo, máxima liquidez, rendimiento acotado; otros con instrumentos de mayor plazo y mayor rendimiento esperado. El rótulo "FCI habilitado para FAL" va a ser el mismo para todos. El resultado para la empresa, no.

No es lo mismo una letra de corto plazo que un bono CER a 3 años.

El pasivo laboral crece con los salarios, no con la inflación. El instrumento que cubre mejor ese riesgo depende del perfil de cada empresa — no del banco que lo ofrece por defecto.

03 · LAS TRES VARIABLES QUE SEPARAN ADMINISTRADORES

Qué hay que mirar antes de elegir

► LA POLÍTICA DE INVERSIÓN REAL, NO LA DECLARADA

La ley pide suficiencia, liquidez y diversificación, pero no define proporciones. Un FCI puede cumplir técnicamente con las tres condiciones invirtiendo el 80% en instrumentos de muy corto plazo — y otro puede capturar el ciclo de crédito corporativo con horizonte de 3 a 5 años. La diferencia en el patrimonio acumulado en 10 años puede ser de 30 a 50 puntos porcentuales.

► LA CAPACIDAD DE PAGO EN EL MOMENTO QUE MÁS IMPORTA

El escenario crítico no es un despido aislado — es una ola de desvinculaciones en un contexto adverso. Ese es exactamente el momento en que los mercados tienen menor liquidez. Un administrador que no haya construido un colchón de activos líquidos de alta calidad para ese escenario va a dejar a la empresa con el fondo bloqueado justo cuando más lo necesita.

► EL TRACK RECORD EN COMPLIANCE REGULATORIO

Administrar un FAL no es lo mismo que administrar un money market. Implica interactuar con ARCA en la declaración de IDs, con la CNV en los parámetros de suficiencia, y con el trabajador despedido en el momento del pago directo. Las administradoras sin procesos robustos de compliance van a generar fricciones que en el peor momento se convierten en conflictos laborales o sanciones.

La CNV tiene hasta mediados de agosto para publicar las normas complementarias.

Hasta entonces quedan abiertas las preguntas clave: porcentaje mínimo en activos líquidos, instrumentos elegibles, criterios de suficiencia para crisis de empleo, mecanismos de portabilidad.

04 · PARA VOS

La oportunidad concreta para el interior productivo

El FAL va a crear entre USD 1.500 millones y USD 2.100 millones anuales de flujo nuevo hacia el mercado de capitales local. Ese dinero va a ir a algún FCI. La pregunta para cada empresa no es si aportar — es obligatorio — sino a quién le confía la gestión de ese pasivo.

Los bancos y las grandes administradoras nacionales van a capturar la mayoría del volumen por masa crítica y canales de distribución masivos. Para una empresa grande de Buenos Aires que elige al administrador por conveniencia operativa, eso puede ser suficiente.

Para una PyME de Rafaela, Sunchales, San Francisco o Esperanza, la situación es diferente. Nadie le está preguntando cuántos empleados tiene, cuál es su rotación histórica, cuál es su exposición sectorial al ciclo económico. Nadie está haciendo ese análisis.

Esa diferencia, en cinco años, puede ser la diferencia entre un fondo que cubre el 100% de la indemnización y uno que cubre el 60%.

El mercado del FAL no se va a ganar con presupuesto de marketing. Se va a ganar con análisis.

Fernando Camusso

Economista · Magíster en Finanzas · Director de Rafaela Capital

Rafaela, Santa Fe · Junio 2026

Este análisis tiene fines informativos. No constituye asesoramiento personalizado de inversión en los términos de la Ley 26.831 y las normas CNV. La implementación del FAL está sujeta a las normas complementarias que dicte la CNV antes del 1° de noviembre de 2026.

RAFAELA CAPITAL · LO QUE NADIE TE DICE · EDICIÓN ESPECIAL JUNIO 2026